



PUTUSAN

Nomor 5465 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MURMAN EFFENDI, S.E., S.H., M.H., bertempat tinggal di Desa Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sapuan Dani, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 19B, Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2025;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA, diwakili oleh Bupati Seluma, Teddy Rahman, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Pematang Aur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Pemerintah Kabupaten Seluma, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Pematang Aur-Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2025;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 5465 K/Pdt/2025



Dalam Provisi:

Mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak di Desa Talang Saling, sebagai jaminan kerugian Penggugat agar Tergugat dapat segera memenuhi putusan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat atas kerugian penguasaan fisik atas tanah milik Penggugat yang harus segera dilaksanakan ganti rugi, mengingat semakin lamanya proses ganti rugi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat karena nilai ekonomis dari tanah milik Penggugat tersebut akan selalu meningkat dan atau nilai pemanfaatan tanah tersebut oleh Penggugat karena tidak dapat dikelola secara maksimal sebagai lahan produktif yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Sembayat kepada Penggugat yaitu tanah yang direncanakan sebagai objek tukar guling dengan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Talang Saling, sebagai jaminan pembayaran ganti kerugian atas kerugian materiil dibangunnya ruko 50 pintu di atas tanah tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor 593.8/40/B:XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan saudara H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H., dengan antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penyerahan Tanah beserta status kepemilikannya, yang ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajuddin, M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma mewakili Pemerintah Kabupaten Seluma (Tergugat), dan Murman Efendi, S.E., S.H., M.H., selaku pemilik tanah



dan diketahui oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma diwakili Drs. Zariana Rait dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Djasran Harhap, S.H., adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas 74 hektar yang terletak di Desa Rimbu Kedui yang saat ini menjadi Desa Talang Saling yang diberi nama Komplek Perkantoran Pematang Aur, memiliki kekuatan hukum pembuktian dan sah milik Penggugat, mengingat tanah tersebut telah masuk ke dalam daftar LHKPN ke KPK sebagai laporan harta kekayaan Pejabat Publik tahun 2005 benar milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009;
6. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas 74 hektar yang diperoleh dari Drs. Sudoto, M.Pd., seluas 60 ha, Harlis Matua Pulungan seluas 15 ha, Didi Supriadi seluas 7 ha, yang terletak di Desa Rimbu Kedui yang saat ini menjadi Desa Talang Saling, yang diberi nama Komplek Perkantoran Pematang Aur sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 adalah sah milik Penggugat;
7. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak di Desa Talang Saling yang diserahkan kepada Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 adalah sah milik Penggugat;
8. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas 19 hektar, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Berita Acara Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 dan Peta bidang tanah yaitu yang terletak di Desa Rimbu Kedui yang saat ini menjadi Desa Talang Saling, selanjutnya diberi nama Komplek Perkantoran Pematang Aur, merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 74 hektar yang diperoleh dari Drs. Sudoto, M.Pd., seluas 60 ha, Harlis Matua Pulungan seluas 15 ha, Didi Supriadi 7 ha, telah memiliki dokumen kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik, maka terhadap surat-surat tanah yang diterbitkan kemudian setelah adanya sertifikat hak milik di atas tanah tersebut, dinyatakan



tidak berlaku dan atau dinyatakan cacat hukum atau tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak dapat menyerahkan tanah tukar guling sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor 593.8/40/B:XII/2008, tanggal 22 Desember 2008, sebagai perbuatan wanprestasi;
10. Menyatakan tanah yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat dalam melaksanakan Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor 593.8/40/B:XII/2008, tanggal 22 Desember 2008, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, dihitung nilai tanah tersebut dengan harga yang pantas dan wajar, saat diajukan gugatan ini yaitu senilai Rp100.000,00/meter (seratus ribu per meter);
11. Menyatakan nilai kerugian materiil Penggugat atas tanahnya yang diserahkan kepada Tergugat seluas 19 hektar, jika dihitung nilainya tanah tersebut dengan harga yang pantas dan wajar saat diajukan gugatan ini adalah sebesar Rp100.000,00/meter (seratus ribu per meter), maka kerugian Penggugat atas penyerahan tanah Penggugat seluas 19 hektar di Desa Talang Saling yaitu; nilai tanah Rp100.000,00/meter (seratus ribu per meter), dikali dengan luas tanah 190.000 m², maka nilai kerugian Penggugat berjumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
12. Menyatakan nilai kerugian materiil Penggugat atas bangunan 50 pintu ruko Penggugat, yang dibangun di atas tanah tukar guling, yang terletak di Desa Sembayat, tidak dapat dikuasai penuh, dikarenakan Tergugat masih menguasai surat tanahnya yaitu; masih terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, sehingga mengakibatkan kerugian materiil lainnya atas biaya bangunan ruko 50 pintu, maka nilai kerugian Penggugat tersebut adalah biaya bangun ruko untuk setiap pintu, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta)/unit ruko, dikalikan dengan jumlah ruko yang dibangun Penggugat sebanyak 50 pintu, maka



nilai kerugian Penggugat sebesar Rp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah);

13. Menyatakan Penggugat telah dirugikan atas tidak dapat dimanfaatkannya tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak di Desa Talang Saling, dihitung sebagai kerugian immateriil Penggugat, jika tanah tersebut dijual pada tahun 2009 dengan harga Rp3.000,00/per meter maka perhitungan kerugiannya dikali 19 hektar tanah milik Penggugat yaitu 190.000/per meter x Rp3000,00/per meter senilai Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh Juta rupiah), maka nilai kerugian immateriil Penggugat atas tidak dapat dimanfaatkannya selama 14 tahun, adalah sebesar Rp7.980.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas penyerahan tanah seluas 19 hektar, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) kepada Penggugat;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas biaya bangun ruko 50 pintu/unit, di atas tanah tukar guling yang tidak dapat direalisasikan penyerahannya kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat atas tidak dapat dimanfaatkannya tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak di Desa Talang Saling, dengan nilai kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp7.980.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
17. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Talang Saling dan atau tanah seluas 19 hektar yang dijadikan objek tukar guling yaitu tanah perkantoran Pematang Aur, sejak dikabulkannya putusan provisi dan atau sejak diputusnya perkara *a quo* sampai Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;



18. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 19 ha milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan tidak ada bangunan apapun di atasnya dan untuk dapat dilaksanakan tanpa ada halangan dari pihak manapun juga, bila diperlukan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan eksekusinya, jika Tergugat tidak dapat membayar ganti kerugian materiil Penggugat atas perbuatan wanprestasi dalam melaksanakan kesepakatan tukar menukar tanah antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan Nomor 593.8/40/B:XII/2008, tanggal 22 Desember 2008;
19. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak di Desa Sembayat kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran ganti kerugian atas kerugian materiil dibangunnya ruko 50 pintu di atas tanah tersebut dan atau sebagai pembayaran kerugian immateriil Penggugat atas tidak dapat dimanfaatkannya tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak di Desa Talang Saling, dengan nilai kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp7.980.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
20. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidaire:

Apabila Pengadilan Negeri Manna c.q. Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*naar geode van justitie rechts*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi Relatif;
- Kompetensi Absolut;
- Kurang para pihak yang digugat;
- Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi *ne bis in idem*;
- Eksepsi *error in Persona*;



- Eksepsi *prematuritas/prematur*;
- Eksepsi Kadaluarsa (*daluwarsa*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manna telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mna, tanggal 25 Maret 2025 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT BGL, tanggal 26 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

Mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak dahulu di Desa Talang Saling sekarang masuk Wilayah Hukum Kelurahan Napal, sebagai jaminan kerugian Penggugat agar Tergugat dapat segera memenuhi putusan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat atas kerugian penguasaan fisik atas tanah milik Penggugat yang harus segera dilaksanakan ganti rugi, mengingat semakin lamanya proses ganti rugi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat karena nilai ekonomis dari tanah milik Penggugat tersebut akan selalu meningkat dan atau nilai pemanfaatan tanah tersebut oleh Penggugat karena tidak dapat dikelola secara maksimal sebagai lahan produktif yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Sembayat kepada Penggugat yaitu tanah yang direncanakan sebagai objek tukar guling dengan tanah milik Penggugat yang terletak dahulu di Desa Talang Saling sekarang masuk Wilayah Hukum Kelurahan Napal, sebagai jaminan pembayaran ganti kerugian atas kerugian materiil dibangunnya ruko 50 pintu di atas tanah tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mna tanggal 25 Maret 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2025/PT BGL tanggal 26 Juni 2025;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dahulu terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak menyerahkan tanah pengganti pada Penggugat sebagaimana diikat dalam Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 5465 K/Pdt/2025



593.8/40/B.2/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 adalah tindakan wanprestasi;

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
5. Menyatakan Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor 593.8/40/B.2/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan saudara H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H., dengan antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan Berita Acara Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penyerahan Tanah beserta status kepemilikannya, yang ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajuddin, M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma mewakili Pemerintah Kabupaten Seluma (Tergugat), dan Murman Effendi, S.E., S.H., M.H., selaku pemilik tanah dan diketahui oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma diwakili Drs. Zariana Rait dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, Djasran Harhap, S.H., adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas 74 hektar yang terletak di Desa Rimbo Kedui yang saat ini menjadi Desa Talang Saling yang diberi nama Komplek Perkantoran Pematang Aur, memiliki kekuatan hukum pembuktian dan sah milik Penggugat, mengingat tanah tersebut telah masuk ke dalam daftar LHKPN ke KPK sebagai laporan harta kekayaan Pejabat Publik tahun 2005 benar milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009;
8. Menyatakan Tanah milik Penggugat seluas 74 hektar yang diperoleh dari Drs. Sudoto, M.Pd., seluas 60 ha, Harlis Matua Pulungan seluas 15 ha, Didi Supriadi seluas 7 ha, yang terletak di Desa Rimbo Kedui yang saat ini menjadi Desa/Kelurahan Talang Saling dan Desa/Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma Kota, yang diberi nama Komplek Perkantoran Pematang Aur sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara



Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 adalah sah milik Penggugat;

9. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak di Desa/Kelurahan Talang Saling dan Desa/Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma Kota yang diserahkan kepada Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 adalah sah milik Penggugat;
10. Menyatakan tanah yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat dalam melaksanakan Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor 593.8/40/B.2/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, dihitung nilai tanah tersebut dengan harga yang pantas dan wajar, saat diajukan gugatan ini yaitu senilai Rp100.000,00/meter (seratus ribu per meter);
11. Menyatakan nilai kerugian materiil Penggugat atas tanahnya yang diserahkan kepada Tergugat seluas 19 hektar, jika dihitung nilainya tanah tersebut dengan harga yang pantas dan wajar saat diajukan gugatan ini adalah sebesar Rp100.000,00/meter (seratus ribu per meter), maka kerugian Penggugat atas penyerahan tanah Penggugat seluas 19 hektar di Desa Talang Saling yaitu; nilai tanah Rp100.000,00/meter (seratus ribu per meter), dikali dengan luas tanah 190.000 m², maka nilai kerugian Penggugat berjumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
12. Menyatakan nilai kerugian materiil Penggugat atas bangunan 50 pintu ruko Penggugat, yang dibangun di atas tanah tukar guling, yang terletak di Desa Sembayat, tidak dapat dikuasai penuh, dikarenakan Tergugat masih menguasai surat tanahnya yaitu; masih terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, sehingga mengakibatkan kerugian materiil lainnya atas biaya bangunan ruko 50 pintu, maka nilai kerugian Penggugat tersebut adalah biaya bangun ruko untuk setiap pintu, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta)/unit ruko, dikalikan dengan jumlah ruko yang dibangun Penggugat sebanyak 50 pintu, maka



nilai kerugian Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak terjual dan rusak karena usia;

13. Menyatakan Penggugat telah dirugikan atas tidak dapat dimanfaatkannya tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak di Desa Talang Saling, dihitung sebagai kerugian immateriil Penggugat, jika tanah tersebut dijual pada tahun 2009 dengan harga Rp3000,00/per meter maka perhitungan kerugiannya dikali 19 hektar tanah milik Penggugat yaitu 190.000/per meter x Rp3.000,00/per meter senilai Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), maka nilai kerugian immateriil Penggugat atas tidak dapat dimanfaatkannya selama 14 tahun, adalah sebesar Rp7.980.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas penyerahan tanah seluas 19 hektar, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) kepada Penggugat;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas biaya bangun ruko 50 pintu/unit, di atas tanah tukar guling yang tidak dapat direalisasikan penyerahannya kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat atas tidak dapat dimanfaatkannya tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak di Desa Talang Saling, dengan nilai kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp7.980.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
17. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa/Kelurahan Talang Saling dan Desa/Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma Kota dan atau tanah seluas 19 hektar yang dijadikan objek tukar guling yaitu tanah perkantoran Pematang Aur, sejak dikabulkannya putusan provisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejak diputusnya perkara *a quo* sampai Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

18. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 19 ha milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan tidak ada bangunan apapun di atasnya dan untuk dapat dilaksanakan tanpa ada halangan dari pihak manapun juga, bila diperlukan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan eksekusinya, jika Tergugat tidak dapat membayar ganti kerugian materiil Penggugat atas perbuatan wanprestasi dalam melaksanakan Kesepakatan tukar menukar tanah antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan Nomor 593.8/40/B.2/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008;
19. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah Pengganti yang terletak di Desa/Kelurahan Sembayat Seluas 19 ha beserta dokumen kepemilikan sertifikat dan SKT kepada Penggugat;
20. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak di Desa Sembayat kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran ganti kerugian atas kerugian materiil dibangunnya ruko 50 pintu di atas tanah tersebut dan atau sebagai pembayaran kerugian immateriil Penggugat atas tidak dapat dimanfaatkannya tanah milik Penggugat seluas 19 hektar yang terletak di Desa/Kelurahan Talang Saling dan Desa/Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma Kota, dengan nilai kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp7.980.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
21. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Manna c.q. Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*naar geode van justitie rechts*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 5465 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor 593.8/40/B:XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor 593.8/40/B:XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 adalah sah menurut hukum;
- Bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan jika perjanjian tersebut tidak jelas objek yang dipertukarkan, karena hanya memuat alamat dan luas tanah yang menjadi objek perjanjian tanpa merinci nomor sertifikat hak atas tanah, batas-batas tanah, dan besaran nilai tukar menukar tanah sesuai hasil penilaian penaksir, sehingga dengan keadaan tersebut unsur perjanjian yaitu "suatu hal tertentu" tidak terpenuhi;
- Bahwa selain itu perjanjian tersebut bukan bersumber dari klausa yang halal karena penentuan tanah objek tukar guling tidak melalui tahapan/prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MURMAN EFFENDI, S.E., S.H., M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MURMAN EFFENDI S.E., S.H., M.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selo Tantular, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 5465 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Selo Tantular, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H.,S.E., M.Hum.,M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 18 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Plt.Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 5465 K/Pdt/2025